

الفصل الثاني

القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان

بالبنك المركزي المصري^(١)

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥ على إصدار التعليمات التالية بشأن "القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري" على أن يتم منح البنوك وجهات منح الائتمان فترة توفيق أوضاع لمدة ١٢ شهر من تاريخ صدورهما، مع قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بخطة محددة الأجل لمراحل التطبيق معتمدة من مجالس إدارتها، على أن يتم متابعة تنفيذها من قبل البنك المركزي بصفة ربع سنوية.

المقدمة

في ضوء أهمية نظم المعلومات الائتمانية في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي بصفة عامة والنظام المصرفي بصفة خاصة، فقد تم العمل على إعداد هذه التعليمات لتحديث القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان الخاصة بتجميع بيانات العملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم بهدف إتاحتها للبنوك وجهات منح الائتمان للاطلاع عليها ودراستها قبل تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو تجديد الحدود القائمة أو زيادتها أو تخفيضها أو تعديل شروطها، وكذا متابعة مدى انتظام العملاء في سداد التزاماتهم.

نطاق التطبيق

تسري هذه التعليمات على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية (بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية)، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني كل فيما يخصه.

هذا ويقصد بجهات منح الائتمان الجهات أو الشركات التي تقوم بمنح الائتمان بخلاف البنوك وتشمل شركات التمويل العقاري، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، ومؤسسات وشركات وجمعيات تمويل

^١ كتاب السيد / محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٥

المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل الاستهلاكي، ومقدمو التمويل الاستهلاكي، وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا أي جهات أخرى يُرخص لها من قبل البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الائتمان.

١ القواعد العامة لتسجيل الائتمان

١-١ تكون البنوك وجهات منح الائتمان مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة البيانات التي يتم تسجيلها وإرسالها إلى نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وكذا إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وذلك وفقاً للآلية المتبعة في هذا الشأن.

٢-١ يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان مراعاة ما يلي:

١-٢-١ إرسال وتحديث بيانات كافة العملاء من الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذين تبلغ أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم (سواء المصرح بها أو المستخدمة) حد الإقرار (٣٠٠ ألف جنيه مصري فأكثر) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

٢-٢-١ إرسال وتحديث بيانات كافة العملاء من الشركات والمؤسسات الكبرى (متضمنة القطاع الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام) بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي دون التقيد بحد الإقرار.

٣-٢-١ إرسال وتحديث بيانات كافة العملاء من الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقاً لهذه التعليمات والآلية المتبعة في هذا الشأن.

٤-٢-١ تسجيل وإرسال البيانات إلى نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بمعرفة مسئول أو أكثر على أن يتم موافاة البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية (بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابتها)، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببياناتهم.

٥-٢-١ أن تكون كافة البيانات المسجلة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي ولدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني متاحة على قاعدة بيانات البنك أو جهة منح الائتمان بما يضمن سهولة الوصول إليها.

٦-٢-١ التأكد من دقة واتساق بيانات العملاء المُسجلة ومراعاة تطابقها مع البيانات المُرسلة إلى القطاعات والإدارات المختلفة بالبنك المركزي وكذا إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، مع إبلاغ البنك المركزي حال عدم التطابق وإيضاح أسباب ذلك وإجراءات التصويب المُتخذة في هذا الشأن.

٧-٢-١ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تأمين البيانات.

٨-٢-١ تطبيق هذه التعليمات على كافة العملاء بما في ذلك العاملين بكل من البنوك وجهات منح الائتمان في حالة تقدم أي منهم للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو سلفيات وكذا مدينو شراء الأصول التي آلت ملكيتها للبنك أو جهة منح الائتمان وفاءً للديون.

٩-٢-١ التحقق من صحة البيانات التي يتم تسجيلها بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وذلك من خلال الآتي كحد أدنى:

١-٩-٢-١ مراجعة كافة بيانات العملاء المُسجلة قبل اعتمادها على النظام.

٢-٩-٢-١ مراجعة العملاء الذين لم يتم الإقرار عنهم خلال الشهر بالمقارنةً بالشهر السابق مع إيضاح أسباب عدم الإقرار، والتأكد من القيام بإغلاق حسابات هؤلاء العملاء في الحالات التي تستدعي ذلك.

٣-٩-٢-١ مراجعة كافة البيانات والتقارير الخاصة بالإقرارات الشهرية بما في ذلك إجمالي أرصدة الإقرارات، وعدد العملاء الذين تم الإقرار عنهم مقارنةً بالشهر السابق، مع تعزيز صحة تلك البيانات للإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي.

١٠-٢-١ موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بما يلي كحد أدنى:

١-١٠-٢-١ بيان شهري بكافة بنود التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من واقع الإقرارات بالمقارنة مع تقرير المركز المالي للبنك المُرسَل إلى قطاع الرقابة المكتبية، موضحاً به أسباب الفروق (إن وُجدت).

٢-١٠-٢-١ بيان شهري بأهم التغيرات في ملف البنك وأسبابها.

٣-١٠-٢-١ بيان شهري بالتغيرات الخاصة بأرصدة أكبر ٢٠ عميل مع بيان أسباب التغير.

٣-١ تُستثنى الحالات التالية من تطبيق هذه التعليمات:

١-٣-١ التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة للبنوك.

٢-٣-١ الكفلاء والضامنين الذين يقتصر دورهم على تقديم ضمانات عينية أو ضمانات نقدية وما في حكمها (تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزنة، والسندات الحكومية،).

٢ الإقرارات والمستندات المطلوبة للاطلاع على البيان المجمع والتقرير الائتماني

١-٢ تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان باستيفاء إقرار من عملائها المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية (سواء مُغطاة كلياً أو جزئياً أو غير مُغطاة) يوضح كافة الأطراف المرتبطة بهم، وكذا إقرار يوضح المديونيات الخاصة بهم لدى البنوك وجهات منح الائتمان الأخرى، ولا يجوز النظر في طلبات التمويل المقدمة منهم إلا بعد استيفاء هذه البيانات والإقرار بصحتها، كما يجب على البنوك وجهات منح الائتمان بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات، مع إبلاغ العميل بأن إغفال الإقرار عن بعض البيانات أو الإقرار عن بيانات غير صحيحة سوف يترتب عليه عدم الحصول على التمويل المطلوب.

٢-٢ يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان الحصول على المستندات والبيانات اللازمة للتعرف على هوية العملاء وكفلانهم والأطراف المرتبطة بهم وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من قبل البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب الأحوال، شريطة أن تكون هذه المستندات حديثة وسارية.

٣ الاطلاع على البيان المجمع والتقرير الائتماني

١-٣ قواعد الاطلاع

يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان الالتزام بما يلي:

١-٣-١ الاطلاع على البيان المجمع الصادر عن البنك المركزي لكافة العملاء من الأشخاص الاعتبارية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية وكفلانهم والأطراف المرتبطة بهم.

٣-١-٢ الاطلاع على التقارير الائتمانية الصادرة عن شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لكافة العملاء من الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (وفقاً للتعريف الصادر عن البنك المركزي في هذا الشأن) وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم.

٣-١-٣ الاطلاع على البيان المجمع والتقارير الائتمانية قبل الموافقة على تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للعملاء، وكذا قبل تجديد الحدود القائمة أو زيادتها أو تخفيضها أو تعديل شروطها، ويشمل ذلك العملاء ذوي التسهيلات الائتمانية المغطاة جزئياً أو كلياً، مع مراعاة الاطلاع على بيان مجمع و/أو تقرير ائتماني مُحدث في حالة مرور أكثر من شهر على تاريخ استخراجهم قبل إصدار الموافقة أو تفعيلها.

٣-١-٤ الاطلاع على بيانات المدين الذي سيتم مطالبته مباشرة بسداد المديونية في حالة خصم الأوراق التجارية.

٣-١-٥ تحديد قيمة التمويل أو التسهيلات الائتمانية المطلوبة عند الاطلاع، وكذا تاريخ طلب الحصول عليها.

٣-١-٦ الاحتفاظ بالبيانات المجمعة والتقارير الائتمانية التي يتم الاطلاع عليها بأي من وسائل الحفظ وبما يكفل تعزيز الرقابة الداخلية.

٢-٣ الغرض من الاطلاع

تقوم البنوك وجهات منح الائتمان بالاطلاع من خلال نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي في إطار أحد الأغراض التالية:

٣-٢-١ منح تمويل جديد.

٣-٢-٢ تجديد أو زيادة أو تخفيض أو تعديل شروط أو مراجعة الحدود القائمة.

٣-٢-٣ مراجعة الموقف الائتماني للعميل للتحقق من مدى انتظامه في سداد التزاماته.

٣-٢-٤ قبول كفالة أو ضمان.

٣-٢-٥ فحص شكوى مقدمة من العميل.

٣-٢-٦ بناءً على حُكم أو أمر قضائي أو حُكم مُحكمين.

٤ تسجيل وتحديث بيانات العملاء وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم

يتعين على البنوك وجهاً من الائتمان تسجيل بيانات العملاء وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم على نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي للحصول على الأرقام الرمزية لهم، ويشمل ذلك تسجيل البيانات الأساسية، وطبيعة النشاط، وكذا البيانات والمؤشرات المالية، أخذاً في الاعتبار ما يلي:

- ٤-١ أن يكون تسجيل أو تحديث البيانات من واقع المستندات المؤيدة لذلك.
- ٤-٢ التحقق من عدم وجود أرقام رمزية سابقة للعملاء أو كفلائهم أو الأطراف المرتبطة بهم.
- ٤-٣ أن يكون التسجيل فور صدور الموافقة على المنح وبغض النظر عن توقيع العميل على العقود أو تفعيل الموافقة الائتمانية، مع مراعاة تحديث بيانات العميل أولاً بأول حال وجود أية تعديلات تطرأ عليها.
- ٤-٤ تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي من التمويل أو التسهيلات الائتمانية من واقع الإقرار المُقدم من العميل أخذاً في الاعتبار الدليل الاسترشادي الصادر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
- ٤-٥ الحصول على ما يفيد حجم الأعمال لكافة العملاء بما في ذلك العملاء الحاصلين على تسهيلات مُغطاة بالكامل وتسجيل النشاط الاقتصادي للعميل وفقاً للتخصص الغالب من واقع حجم المبيعات / الإيرادات (وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن)، مع التأكد من أن الدراسة الائتمانية تتضمن النشاط الاقتصادي المُحدث للعميل.
- ٤-٦ في حالة القرض أو التمويل المشترك يتعين على البنك أو جهة منح الائتمان مدير القرض أو التمويل تسجيل كافة البيانات الأساسية للعميل والأطراف المرتبطة به على نظام تسجيل الائتمان، بينما تقوم كافة البنوك أو جهات منح الائتمان المُشاركة بتسجيل بيانات الضامنين والكفلاء والمؤشرات المالية.

٥ الإفصاح عن الكفلاء والأطراف المرتبطة بالعملاء

١-٥ البيانات التي يتعين الإفصاح عنها

يتعين على البنوك وجهاً من الائتمان الإفصاح عن الكفلاء والأطراف المرتبطة لكافة العملاء بعد تسجيل بياناتهم الأساسية، وذلك من واقع الإقرارات والمستندات المؤيدة لذلك، وبحد أدنى ما يلي:

١-١-٥ هيكل الملكية للأشخاص الاعتبارية بما يشمل المساهمين الرئيسيين، والشركاء المتضامنين بشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم (سواء حصص المال أو العمل)، وأصحاب المنشآت الفردية ومؤسسي شركات الشخص الواحد.

٢-١-٥ تشكيل مجلس الإدارة (إن وُجد).

٣-١-٥ مساهمات العميل في شركات أخرى بنسبة ١٠٪ فأكثر من رأس المال المُصدر أو حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليها.

٤-١-٥ الشركات تحت السيطرة الفعلية لذات الملاك وهي الشركات التي يساهم فيها مالكي الشركة بنسبة ١٠٪ فأكثر من رأس المال المُصدر أو حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

٥-١-٥ الضامنين والكفلاء بما يشمل ما يلي:

١-٥-١-٥ الكفلاء الذين قاموا بالتوقيع على عقود كفالة.

٢-٥-١-٥ الشركاء المتضامنون في شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم في حالة الحصول على كفالة تلك الشركات.

٣-٥-١-٥ أطراف الحساب المشترك مع بيان نسبة كل طرف في الحساب المشترك.

٤-٥-١-٥ شركات ضمان الائتمان وشركات التأمين المُصدرة لوثائق مخاطر عدم السداد وكذا الجهات المسجلة بسجل نشاط الكفالة بأجر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

٥-٥-١-٥ وزارة المالية (في حالة الحصول على كفالتها أو التفويض أو التعهد أو التصريح بالخصم على حسابها لدي البنك المركزي).

٦-١-٥ ملكية المرأة ويتم تحديد الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها استناداً إلى الملكية أو الإدارة وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.

٧-١-٥ كبار الموردين الذين تبلغ نسبة توريداتهم السنوية المنتظمة للعميل ٢٠% فأكثر.

٥-١-٨ درجة القرابة حتى الدرجة الثانية بالنسبة للعملاء من الأفراد الذين يوجد معاملات مالية تربط بينهم
لدي أي من البنوك أو جهات منح الائتمان على سبيل المثال لا الحصر الحسابات المشتركة، والقروض أو
التمويلات المشتركة.

٥-٢ قواعد الإفصاح عن الكفلاء والأطراف المرتبطة

يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان مراعاة الآتي عند الإفصاح عن الكفلاء والأطراف المرتبطة بالعملاء:

٥-٢-١ الإفصاح عن الكفلاء والضامنين بمجرد التوقيع على عقود الكفالة أو الضمانة.

٥-٢-٢ تسجيل أي تطورات أو تعديلات تطرأ على بيانات الإفصاح من واقع المستندات المؤيدة لذلك على
أن تكون تلك المستندات حديثة وسارية.

٥-٢-٣ تسجيل تاريخ بداية ونهاية الارتباط (إن وُجد) لكل طرف في حينه.

٥-٢-٤ الإفصاح عن صاحب المنشأة الفردية بصفته صاحب المنشأة وليس بصفته كفيل ضامن لها حتى
في حالة قيامه بتوقيع عقد كفالة (ويسري ذلك على أصحاب المهن الحرة غير المُقيدة بالسجل التجاري).

٥-٢-٥ عدم الإفصاح عن مؤسس شركة الشخص الواحد ككفيل إلا في حالة توقيعه على عقد كفالة.

٥-٢-٦ عدم الإفصاح عن كفالة منشأة فردية لمنشأة فردية أخرى إذا كان مالك المنشأتين نفس الشخص،
ويتم الإفصاح عنها ضمن الأطراف المرتبطة بالعميل كشركات تحت السيطرة الفعلية لذات الملاك.

٥-٢-٧ إنهاء الإفصاح عن الشركاء المتضامنين بعد التأشير في السجل التجاري بتخارجهم.

٥-٢-٨ إنهاء الإفصاح عن الكفلاء بعد موافقة السلطة المختصة بالبنك أو جهة منح الائتمان على إلغاء
الكفالة أو استبدالها.

٥-٢-٩ بالنسبة للعملاء المُدرجين بفئات العملاء الواردة بالبند رقم ٧، يتعين الالتزام بالشروط الواردة
بالبنود ٥-٣-٧ و ٦-٣-٧ قبل إنهاء الإفصاح عن الكفلاء والشركاء المتضامنين.

٥-٢-١٠ إنهاء الإفصاح عن الضامنين والكفلاء في حالة انتهاء التعامل مع العميل لقيامه بالسداد أو لإعدام
مديونيته مع إبراء الذمة، وذلك مع الإبقاء على بيانات الإفصاح عن هيكل الملكية، ومجلس الإدارة،
ومساهمات العميل، وكبار الموردين.

٥-٢-١١ في حالة القروض أو التمويلات المشتركة يقوم كل بنك أو جهة منح الائتمان بمشاركة بالإفصاح عن الكفلاء كل على حده، بينما يقوم البنك أو جهة منح الائتمان مدير القرض بالإفصاح عن باقي الأطراف المرتبطة بالعميل.

٦ الإقرار عن مراكز العملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية

٦-١ قواعد إرسال الإقرارات

تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر والإقرار عن مراكز العملاء وكفلائهم والشركاء المتضامنين وأطراف الحساب المشترك فور صدور الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وبغض النظر عن توقيع العملاء على العقود أو تفعيل الموافقة الائتمانية، ويقوم البنك المركزي بإعداد بياناً مجمعاً عن كل عميل وكفلائه وأطرافه المرتبطة، وكذا بيان تفصيلي يتضمن بيانات أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل كل بنك أو جهة منح ائتمان على حده، وذلك في ضوء القواعد التالية:

٦-١-١ يتم الإقرار عن كافة العملاء (الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) الذين تبلغ أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم (المصرح بها أو المستخدمة) حد الإقرار (٣٠٠ ألف جنيه مصري فأكثر) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية على مستوى البنك أو جهة منح الائتمان.

٦-١-٢ يتم الإقرار عن كافة الشركات والمؤسسات الكبرى (متضمنة القطاع الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام) بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي دون التقيد بحد الإقرار.

٦-١-٣ يتعين التوقف عن الإقرار عن العميل حال انخفاض كل من المبلغ المصرح به والمستخدم عن حد الإقرار.

٦-٢ آلية إرسال الإقرارات

تقوم البنوك وجهات منح الائتمان بإرسال الإقرارات إلكترونياً وفقاً لمراكز العملاء في نهاية كل شهر إلى نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وفقاً للآلية المتبعة في هذا الشأن، على أن تكون كافة الأرصدة بالجنيه المصري لأقرب ألف جنيه، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١-٢-٦ إرسال كافة الملفات الشهرية ومعالجة أي أخطاء واردة بها بما لا يُجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المُعد عنه الملفات (يتم حساب اليوم العاشر على أساس عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية الشهر بعد استبعاد الإجازات والعطلات الرسمية).

٢-٢-٦ في حالة وجود أي تعديلات على البيانات المُرسلة بعد انتهاء الفترة المذكورة بالبند ١-٢-٦، يتم إرسال طلب كتابي أو إلكتروني للإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي لإجراء تلك التعديلات من خلال رئيس قطاع المخاطر بالبنك أو جهة منح الائتمان أو من ينوب عنه، مع إيضاح أسباب التعديلات والإجراءات التصحيحية المتخذة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً والتاريخ المُستهدف للانتهاء منها.

٣-٦ معالجات خاصة عند إرسال الإقرارات

١-٣-٦ الأرصدة المدينة بالحسابات الدائنة

١-١-٣-٦ يتم الإقرار عن الأرصدة المدينة بالحسابات الدائنة (الناتجة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة للعملاء) وكذا أرصدة التسهيلات الائتمانية إذا تجاوزا معاً حد الإقرار في نهاية الشهر الذي نشأت فيه هذه الأرصدة.

٢-١-٣-٦ يتم الإقرار عن الأرصدة المدينة بالحسابات الدائنة (التي لم تنتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة للعملاء) على النحو التالي، مع مراعاة إخطار هؤلاء العملاء فور الإقرار عنهم بأي من وسائل الاتصال المتاحة:

(أ) بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي إذا بلغت هذه الأرصدة حد الإقرار.

(ب) إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني إذا تجاوزت هذه الأرصدة خمسة آلاف جنيه مصري.

٢-٣-٦ الكفلاء والضامين والشركاء المتضامنين وأطراف الحساب المشترك

١-٢-٣-٦ يتم الإقرار عن كل شريك متضامن أو كل طرف من أطراف الحساب المشترك في حدود التسهيلات المقدمة للعميل.

٦-٣-٢-٢ يتعين عند الإقرار عن الكفلاء أن يكون مبلغ الإقرار (المصرح / المستخدم) من واقع عقد الكفالة الموقع من الكفلاء.

٦-٣-٣-٢ يجب عند الإقرار عن كفلاء العملاء ذوي العوائد الهامشية تضمين العوائد الهامشية ضمن أرصدة الكفالات.

٦-٣-٢-٤ يتم الإقرار عن كفيل العميل الذي بلغت أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له حد الإقرار حتى وإن كانت كفالته جزئية بقيمة أقل من الحد.

٦-٣-٢-٥ مراعاة الإقرار عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للكفلاء بصفته الشخصية إذا بلغت حد الإقرار.

٦-٣-٢-٦ يتم الإقرار عن الشركاء المتضامنين بالشركات ككفلاء في حالة الحصول على كفالة تلك الشركات.

٦-٣-٢-٧ لا يتم الإقرار عن القُصر حال بلوغهم سن الرشد إلا إذا قاموا بالتوقيع على عقود كفالة جديدة للمديونيات القائمة.

٦-٣-٢-٨ يتم الإقرار عن شركات ضمان الائتمان وشركات التأمين المصدرة لوثائق مخاطر عدم السداد والجهات المسجلة بسجل نشاط الكفالة بأجر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كضامنين قيامهم بتوفير ضمان أو تأمين للعملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية ضد مخاطر عدم السداد.

٦-٣-٢-٩ يتم الإقرار عن مؤسس شركة الشخص الواحد بصفته كفيل في حالة توقيعه على عقد كفالة فقط.

٦-٣-٢-١٠ استبدال أو استبعاد الكفلاء والشركاء المتضامنين

(أ) يتم إيقاف الإقرار عن الشركاء المتضامنين بالشركات في حال التأشير في السجل التجاري بتخارجهم.

(ب) يتعين توقف الإقرار عن الكفيل حال استبعاده أو استبداله بكفيل آخر، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بالبنك أو جهة منح الائتمان أو عند سداد المديونية.

هذا وبالنسبة للعملاء المدرجين بفئات العملاء الواردة بالبند رقم ٧، يتعين الالتزام بالشروط الواردة بالبند رقم ٧-٣-٥ و ٧-٣-٦ قبل إيقاف الإقرار عن الكفلاء والشركاء المتضامنين.

٣-٣-٦ إعدام المديونية

١-٣-٣-٦ الإعدام الكلي: يتعين توقف الإقرار عن العملاء وكفلائهم والشركاء المتضامنين وأطراف الحساب المشترك فور صدور موافقة السلطة المختصة على إعدام مديونياتهم بالكامل سواء مع إبراء الذمة أو دون إبراء الذمة.

٢-٣-٣-٦ الإعدام الجزئي: يتعين توقف الإقرار عن التسهيلات التي تم إعدامها فور صدور موافقة السلطة المختصة على الإعدام، مع استمرار الإقرار عن باقي التسهيلات حال بلوغها حد الإقرار.

٤-٣-٦ خصم الأوراق التجارية

يتم الإقرار عن إجمالي قيمة الأوراق التجارية المخصومة وفقاً لما يلي:

١-٤-٣-٦ خصم الأوراق التجارية مع حق الرجوع على الساحب: يتم الإقرار عن العميل الذي قدم الأوراق التجارية للخصم.

٢-٤-٣-٦ خصم الأوراق التجارية بدون حق الرجوع على الساحب: يتم الإقرار عن المدين الذي سيتم مطالبته بسداد المديونية (مدين المدين).

٥-٣-٦ تحويل المديونية: يتم الإقرار عن العميل الذي تم تحويل المديونية إليه فور صدور موافقة السلطة المختصة بالبنك أو جهة منح الائتمان على ذلك وتوقيع عقد الحوالة، مع إيقاف الإقرار عن العميل الذي قام بتحويل المديونية.

٦-٣-٦ المنشآت الفردية:

٦-٣-٦-١ يتم الإقرار عن العميل الفرد وكل منشأة من منشآته الفردية بإقرار مستقل لكل منهم، ولا يعتد بأرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد عند حساب حد الإقرار لأي من المنشآت الفردية المملوكة لهم.

٦-٣-٦-٢ لا يتم الإقرار عن أصحاب المنشآت الفردية وأصحاب المهن الحرة غير المقيدة بالسجل التجاري بصفتهم كفلاء حتى في حالة توقيعهم على عقود كفالة.

٦-٣-٦-٣ لا يتم الإقرار عن كفالة منشأة فردية لمنشأة فردية أخرى إذا كان مالك المنشأتين هو نفس الشخص.

٦-٣-٧ العوائد الهامشية: يتم الإقرار عن العوائد الهامشية (إن وُجدت) بشكل منفصل.

٦-٣-٨ شراء المحافظ الائتمانية: في حالة قيام أي من البنوك أو جهات منح الائتمان بشراء محفظة ائتمانية من بنك أو جهة منح ائتمان أخرى، يتعين على الجهة التي تقوم بالحصول الإقرار عن عملاء تلك المحفظة وذلك بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، وكذا لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بحسب الأحوال.

٦-٣-٩ توريق المحافظ الائتمانية: يتعين على جهات منح الائتمان الاستمرار في الإقرار عن عملاء المحفظة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، وكذا لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وذلك حال قيامهم بدور المُحصل بعد التوريق.

٦-٣-١٠ أيام التأخير للتسهيلات المغطاة بالكامل: يتعين الالتزام بالإقرار عن أيام التأخير للتسهيلات الائتمانية المُغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها، مع مراعاة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

٦-٣-١١ الالتزامات العرضية: يتم الإقرار عن الالتزامات العرضية فور صدور الموافقة الائتمانية لها (بما في ذلك تلك المُغطاة بالكامل).

٦-٣-١٢ الشركات تحت التصفية: يستمر الإقرار عن هذه الشركات حتى إتمام التصفية أو سداد المديونية أو إعدامها كلياً.

١٣-٣-٦ بطاقات ائتمان الشركات: يتعين الإقرار عن الشركات حال إصدار بطاقات ائتمان بأسماء موظفيها (مفوضين الشركة).

١٤-٣-٦ وفاة العميل أو الكفيل:

١٤-٣-٦-١ يستمر الإقرار عن العميل أو الكفيل "الشخص الطبيعي" بصفته الشخصية في حالة الوفاة لحين سداد المديونية أو إعدامها كلياً.

١٤-٣-٦-٢ يتعين توقف الإقرار عن كفالة الولي أو الوصي على القصر في حالة الوفاة، أو انتفاء الصفة.

١٥-٣-٦ التوقيع على عقود المنح: يتم التوقف عن الإقرار عن العملاء في حالة عدم قيامهم بالتوقيع على عقود المنح لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الائتمانية.

١٦-٣-٦ القروض المشتركة: في حالة منح قروض أو تمويلات مشتركة للعملاء يقوم كل بنك أو جهة منح ائتمان بالإقرار عن حصته وكذا الكفلاء والضامين الخاصين به (إن وُجدوا).

٧ تسجيل فئات العملاء محل الإجراءات

يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان تسجيل العملاء الذين تبلغ مديونياتهم حد الإقرار ضمن الفئات الواردة أدناه بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، بالإضافة إلى تسجيل كافة العملاء من الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بذات الفئات لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

ويقوم البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بإتاحة بيانات العملاء المُدرجين بالفئات لحين انتفاء سبب الإدراج، ويكون للبنوك حرية التعامل مع هؤلاء العملاء وكفلائهم والشركاء المتضامين وأطراف الحساب المشترك وأصحاب المنشآت الفردية وذلك في ضوء الدراسة الائتمانية المُعدة في هذا الشأن، وكذا إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك.

١-٧ فئات العملاء:

١-١-٧ عملاء أعدمتم مديونياتهم كلياً أو جزئياً مع إبراء الذمة أو دون إبراء الذمة: يتعين إيضاح تاريخ موافقة السلطة المختصة بالبنك أو جهة منح الائتمان على إعدام المديونية، مع تحديد نوع وحجم الائتمان محل الإعدام.

٢-١-٧ عملاء متوقفون عن السداد: العملاء الذين توقفوا عن السداد (سواء قاموا برفع دعاوى قضائية أو لم يقوموا بذلك) وفقاً لسياسة كل بنك أو لمدة تزيد عن ١٨٠ يوماً متصلة (أيهما أكثر تحفظاً)، مع تحديد تاريخ التوقف ونوع وحجم الائتمان محل التوقف.

٣-١-٧ عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنوك وجهات منح الائتمان وتشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

١-٣-١-٧ رفع دعاوى قضائية علي العميل: مع تسجيل نوع الدعوى وتاريخها.

٢-٣-١-٧ رفع جنح: مع تسجيل نوع الجنحة وتاريخ قيدها بالنيابة.

٣-٣-١-٧ إبلاغ النيابة العامة عن العميل: ويُعتد بتاريخ الإبلاغ.

٤-٣-١-٧ التقدم بطلب إصدار أمر حجز تحفظي قضائي أو أمر أداء ضد العميل: ويُعتد بتاريخ التقدم بالطلب.

٥-٣-١-٧ تسجيل تنبيه نزع ملكية العميل: ويُعتد بتاريخ التسجيل.

٦-٣-١-٧ التأشير الهامشي على قائمة قيد الرهن: ويُعتد بتاريخ الحصول على شهادة الشهر العقاري التي تفيد التأشير الهامشي.

٧-٣-١-٧ توقيع حجز تحفظي على المنقولات المشهورة بسجل الضمانات المنقولة: ويُعتد بتاريخ التوقيع.

٨-١-٧ عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية: ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١-٤-١-٧ فرض الحراسة على أموال العميل: ويُعتد بتاريخ إبلاغ البنوك وجهات منح الائتمان بالقرار الصادر في هذا الشأن.

٧-١-٤-٢ منع العميل من التصرف في أمواله: ويُعتد بتاريخ إبلاغ البنوك وجهات منح الائتمان بالقرار الصادر في هذا الشأن.

٧-١-٤-٣ التحفظ على أموال العميل: ويُعتد بتاريخ إبلاغ البنوك وجهات منح الائتمان بالقرار الصادر في هذا الشأن.

٧-١-٤-٤ صدور أحكام بتصفية أعمال العميل: ويُعتد بتاريخ صدور الحكم القضائي بالتصفية.

٧-١-٤-٥ صدور أحكام بإشهار إفلاس العميل: ويُعتد بتاريخ نشر حكم إشهار الإفلاس في أي من الصحف اليومية، وفي حالة صدور حكم إشهار إفلاس ضد إحدى شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، يتعين تسجيل الشركة وكذا الشركاء المتضامنين فيها.

٧-١-٤-٦ الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين المحلية وقوائم مجلس الأمن: ويُعتد بتاريخ الإدراج بتلك القوائم.

٧-١-٥ عملاء تسويات: ويُقصد بها قيام البنك أو جهة منح الائتمان بالتفاوض مع العميل وتوقيع اتفاق معه يتضمن التنازل عن جزء من المستحقات (تشمل العوائد والعمولات المستحقة) و/أو تخفيض سعر العائد عن سعر الائتمان والخصم (أو سعر العائد المرجعي المستخدم في حالة التمويل الممنوح بالعملات الأجنبية) ويُعتد بتاريخ تفعيل اتفاق التسوية، مع مراعاة تحديد نوع وحجم الائتمان محل التسوية وعدد مرات التسوية، ويسري ذلك على حالات التسوية الفورية.

٧-١-٦ عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم: سواء نتج عنها خسائر للبنوك أو جهات منح الائتمان أم لا، ويُعتد بتاريخ شهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية في السجل التجاري أو في صحيفة الشركات.

٧-١-٧ عملاء جدولة: ويُقصد بها قيام البنك أو جهة منح الائتمان بالتفاوض مع العميل وتوقيع اتفاق معه بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أية مستحقات للبنك أو جهة منح الائتمان على ألا يقل سعر العائد عن سعر الائتمان والخصم (أو سعر العائد المرجعي المستخدم في حالة التمويل الممنوح بالعملات الأجنبية)، ويُعتد بتاريخ تفعيل اتفاق الجدولة، مع تحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة.

٨-١-٧ **عملاء دعاوى صلح واقى من الإفلاس:** العملاء الذين قاموا برفع دعوى صلح واقى من الإفلاس بعد موافقة البنوك والدائنين، ويتعين على البنوك وجهات منح الائتمان تسجيل هؤلاء العملاء بفئات العملاء بعد التصديق من المحكمة على الصلح الواقى من الإفلاس، ويُعتد في هذه الحالة بتاريخ نشر مُلخص الحكم بأي من الصحف اليومية.

٢-٧ قواعد تسجيل فئات العملاء

يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان مراعاة ما يلي لدى تسجيل العملاء وكفلائهم والشركاء المتضامنين وأطراف الحساب المشترك وأصحاب المنشآت الفردية المُتخذ بشأن مديونياتهم أي من الإجراءات المنصوص عليها في البند (١-٧):

١-٢-٧ تسجيل الإجراء بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي خلال ٣٠ يوم بعد أقصى من تاريخ اتخاذه، مع مراعاة عدم تسجيل العملاء حال انتفاء سبب الإدراج خلال تلك المدة.

٢-٢-٧ تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بتسجيل البيانات الخاصة بفئات العملاء من الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني مباشرةً بذات القواعد الواردة بهذه التعليمات، ووفقاً للآلية المحددة في هذا الشأن.

٣-٢-٧ إخطار العملاء وضامنيهم وكفلائهم بأي من وسائل الاتصال المتاحة قبل شهر من إدراجهم بالفئات.

٤-٢-٧ إدراج عملاء الأرصة المدينة بالحسابات الدائنة بفئات العملاء متى توافرت لديهم شروط الإدراج.

٥-٢-٧ إدراج مؤسس شركة الشخص الواحد ضمن فئات العملاء في حالة توقيعه على عقد كفالة فقط.

٦-٢-٧ في حالة وفاة العميل أو الشريك المتضامن أو الكفيل بصفته الشخصية، يستمر إدراجهم بفئات العملاء، أخذاً في الاعتبار ما ورد بالبند رقم (٣-٧) بشأن تعديل موقف العملاء المُدرجين بالفئات.

٧-٢-٧ في حالة بلوغ القُصر سن الرشد وقيامهم بالتوقيع على عقود كفالة للمديونيات القائمة لا يتم تسجيلهم بفئات العملاء، إلا في حالة اتخاذ أية إجراءات لاحقة بعد تاريخ التوقيع على عقود الكفالة.

٨-٢-٧ في حالة قيام شركات ضمان الائتمان أو شركات التأمين المصدرة لوثائق مخاطر عدم السداد أو الجهات المرخص لها بممارسة نشاط الكفالة بأجر بسداد جزء من المديونية نيابةً عن العميل، يستمر تسجيل العميل بفئات العملاء لحين سداد باقي المديونية أو قيام البنك بإعدامها مع إبراء ذمة العميل أو التنازل عنها.

٩-٢-٧ في حالة قيام أي من البنوك أو جهات منح الائتمان بشراء محفظة ائتمانية من بنك أو جهة منح ائتمان أخرى تتضمن عملاء مُدرجين بالفئات، يتعين على الجهة التي تقوم بالتحصيل الاستمرار في تسجيل هؤلاء العملاء بفئات العملاء وكذا الإبلاغ عن عدد أيام التأخير الخاصة بهم (إن وجدت).

١٠-٢-٧ يتعين على البنوك الالتزام بإعدام التسهيلات الائتمانية (بما في ذلك الجزء المُغطى من التسهيلات) بعد مرور ٣ سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير مُنتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العملاء وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.

١١-٢-٧ تسري القواعد والتعليمات الخاصة بتسجيل فئات العملاء على المصروفات المستحقة على البطاقات الائتمانية، مع مراعاة عدم خصم مصاريف أو عمولات إصدار أو تجديد البطاقات إلا بعد قيام العميل باستلام البطاقة وطلب تفعيلها.

١٢-٢-٧ يتعين إعدام الأرصدة المُستحقة على بطاقات الائتمان التي مضى على استحقاقها ١٨٠ يوم دون سداد وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن مع تسجيل العميل بفئات العملاء.

١٣-٢-٧ بالنسبة للقروض المشتركة يتعين مراعاة ما يلي:

١-١٣-٢-٧ قيام كافة البنوك المشاركة بالقرض بالتنسيق معاً قبل اتخاذ أية إجراءات ضد العميل أو تسجيله بالفئات، بما لا يخالف شروط الإدراج بفئات العملاء.

٢-١٣-٢-٧ قيام البنك مدير القرض في حالة الجدولة أو التسوية مع العميل بموافاة البنوك المشاركة بنسخة من العقد الموقع مع العميل بحد أقصى ١٠ أيام عمل من تاريخ توقيعه، على أن تقوم البنوك المشاركة بتسجيل الإجراء بحد أقصى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفعيل العقد.

١٤-٢-٧ يتعين مطابقة بيانات العملاء المُدرجين بفئات العملاء من واقع سجلات البنك أو جهة منح الائتمان مع تلك المسجلة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي مرة على الأقل كل ستة أشهر، مع موافاة الإدارة

المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بتقرير بنتائج المطابقة بحد أقصى نهاية الشهر التالي لشهر المطابقة على أن يتضمن هذا التقرير ما يلي كحد أدنى:

٢-٧-١٤-١ تاريخ المراجعة.

٢-٧-١٤-٢ عدد حالات الاختلاف (إن وجدت) مع بيان سبب وتاريخ كل اختلاف.

٢-٧-١٤-٣ الإجراءات التصحيحية المُتخذة في هذا الشأن.

٣-٧ تعديل موقف العملاء:

يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان تحديث موقف عملائها المُدرجين بالفئات وكفلائهم والشركاء المتضامنين وأطراف الحساب المشترك وأصحاب المنشآت الفردية أولاً بأول وبحد أقصى خلال ٣٠ يوم من تاريخ الإجراء، مع مراعاة ما يلي:

١-٣-٧ التأكد من ترك الدعاوى المتبادلة للشطب أو شطبها بالفعل أو عدم تجديدها أو التنازل عنها قبل تحديث موقف العملاء بما يعكس سداد المُتأخرات أو قيام العميل بإجراء تسوية أو جدولة.

٢-٣-٧ التأكد من انتفاء سبب الإدراج قبل نقل العملاء من فئة "عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية" إلى أي من الفئات الأخرى.

٣-٣-٧ يتعين تحديث موقف العملاء المدرجين ضمن الفئات حال عدم التزامهم باتفاق الجدولة أو التسوية المبرم مع البنك أو جهة منح الائتمان.

٤-٣-٧ في حالة تحويل مديونية عميل مدرج بالفئات إلى عميل آخر، يتعين رفع اسم العميل الذي قام بتحويل المديونية من فئات العملاء، ولا يتم تسجيل اسم العميل (الذي تم تحويل المديونية إليه) بفئات العملاء إلا في حالة توافر أيّاً من أسباب الإدراج.

٥-٣-٧ تقوم البنوك وجهات منح الائتمان برفع أسماء الكفلاء والشركاء المتضامنين من فئات العملاء في الحالات التالية:

١-٥-٣-٧ التأشير في السجل التجاري بتخارج أحد الشركاء المتضامنين وذلك بعد موافقة البنك أو جهة منح الائتمان.

٧-٣-٥-٢ موافقة البنك أو جهة منح الائتمان على إلغاء أو استبدال أحد الكفلاء.

٧-٣-٥-٣ وفاة أو انتفاء صفة الكفيل الولي أو الوصي على القصر.

٧-٣-٦ يتم رفع أسماء العملاء وكفلائهم والشركاء المتضامنين وأطراف الحساب المشترك وأصحاب المنشآت الفردية من فئات العملاء في الحالات الآتية:

٧-٣-٦-١ سداد كافة المتأخرات أو المديونية بالكامل.

٧-٣-٦-٢ سداد المديونية في إطار تسوية، مع إيضاح المبالغ التي قام البنك أو جهة منح الائتمان بالتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى إجمالي المستحقات.

٧-٣-٦-٣ سداد المديونية في إطار جدولة.

٧-٣-٦-٤ سداد المديونية في إطار تصفية رضائية لأعمال العميل سواء نتج عنها خسائر للبنوك أو جهات منح الائتمان أم لا.

٧-٣-٦-٥ إعدام المديونية مع إبراء الذمة.

٤-٧ استثناءات التسجيل بفئات العملاء:

٧-٤-١ شركات ضمان الائتمان وشركات التأمين المصدرة لوثائق تغطية مخاطر عدم السداد والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط الكفالة بأجر، وذلك في حالة قيام تلك الشركات بتوفير ضمان أو تأمين أو كفالات للعملاء ضد مخاطر عدم السداد.

٧-٤-٢ العملاء ذوي التسهيلات المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها (تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية،...) حيث يتعين سرعة تسهيل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز أيام تأخير الفترة التي تؤدي إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.

٧-٤-٣ الكفيل الذي وقع على عقد كفالة لعميل مُدرج بالفئات، على أن يتم تسجيل الكفيل بالفئات في حالة اتخاذ أي إجراء لاحق بعد التوقيع على الكفالة.

٥-٧ قواعد الإفصاح عن العملاء المُدرجين بالفئات:

يقوم البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بإتاحة بيانات العملاء المُدرجين بالفئات وكفلائهم والشركاء المتضامنين وأطراف الحساب المشترك وأصحاب المنشآت الفردية طوال فترة توافر أسباب الإدراج وكذا كمعلومة تاريخية بعد انتفاء تلك الأسباب وذلك وفقاً لما يلي:

١-٥-٧ الإفصاح لمدة سنة في الحالات التالية:

١-١-٥-٧ السداد في إطار تسوية من خلال أقساط.

٢-١-٥-٧ السداد في إطار تصفية رضائية لأعمال العميل نتج عنها خسائر للبنك أو جهة منح الائتمان.

٣-١-٥-٧ إعدام المديونية مع إبراء الذمة.

٢-٥-٧ الإفصاح لمدة ستة أشهر في الحالات التالية:

١-٢-٥-٧ سداد كافة المتأخرات.

٢-٢-٥-٧ سداد المديونية بالكامل.

٣-٢-٥-٧ السداد في إطار جدولة.

٤-٢-٥-٧ السداد في إطار تسوية فورية.

٥-٢-٥-٧ السداد في إطار تصفية رضائية لأعمال العميل لم ينتج عنها خسائر للبنك أو جهة منح الائتمان.

٦-٢-٥-٧ رفع العميل من فئات العملاء نتيجة تحويل مديونيته إلى عميل آخر.

١-٨ اختصاصات إدارة المعلومات الائتمانية:

تلتزم البنوك بإنشاء إدارة للمعلومات الائتمانية تتبع قطاع المخاطر، وتختص هذه الإدارة بتجميع ومراجعة وإرسال البيانات والإحصاءات الخاصة بالعملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية إلى نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، مع الالتزام بما يلي:

١-٨-١ تزويد الإدارة بالكوادر البشرية المؤهلة مع وضع خطط لتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

١-٨-٢ ضرورة وجود آلية سليمة لإعداد ومراجعة كافة عمليات التسجيل.

١-٨-٣ وجود نظام حفظ إلكتروني يكفل توافر نسخة من كافة المستندات والإقرارات اللازمة لتسجيل بيانات العملاء وكفلائهم والأطراف المرتبطة بهم، وكذا عقود المنح وعقود الكفالات والموافقات الائتمانية، مع إتاحة صلاحية الاطلاع على هذا النظام لكافة المختصين بإدارة المعلومات الائتمانية.

١-٨-٤ الاحتفاظ – بأي وسيلة من وسائل الحفظ – بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالسلوك الائتماني للعميل، وفي حالة قيام العميل بإتمام السداد يتم الاحتفاظ بتلك البيانات والمستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق الحساب.

١-٨-٥ إبلاغ الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي عن أي أحداث قد تؤثر على كفاءة وفعالية عمل إدارة المعلومات الائتمانية أو على دقة البيانات المرسلة إلى نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، والإجراءات المتخذة بشأنها وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ اكتشافها، على أن يتم ذلك من خلال رئيس قطاع المخاطر أو من ينوب عنه.

١-٨-٦ في حالة امتلاك البنك لجهة منح ائتمان، تكون إدارة المعلومات الائتمانية بالبنك مسؤولة عن بيانات عملاء البنك فقط.

١-٨-٧ إنشاء أرشيف بالإدارة يتضمن كافة التعليمات والكتب الدورية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات والإدارات المعنية بالبنك، على أن يتم تحديث الأرشيف أولاً بأول، مع إتاحة صلاحية الاطلاع عليه لكافة المختصين بإدارة المعلومات الائتمانية.

٢-٨ المراجعة الداخلية على أعمال إدارة المعلومات الائتمانية:

١-٢-٨ يتم إجراء المراجعة الداخلية على أعمال إدارة المعلومات الائتمانية مرة كل عامين على الأقل، مع موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بنسخة من تقرير الفحص الداخلي - بعد اعتماده من لجنة المراجعة بالبنك - خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ انتهاء الفحص، على أن يتضمن ما يلي كحد أدنى:

١-٢-٨-١ تاريخ ونطاق الفحص متضمناً عدد العملاء محل الفحص.

٢-٢-٨-١ نتائج الفحص والتوصيات الصادرة في هذا الشأن.

٣-٢-٨ خطة الإجراءات التصحيحية وتشمل كحد أدنى الملاحظات التي أسفر عنها الفحص، وأسبابها والإجراءات المُتخذة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، والتاريخ المُستهدف للتصويب، والمسؤولين عن التصويب ووسائل التواصل معهم.

٤-٢-٨-١ تقييم للكوادر البشرية بإدارة المعلومات الائتمانية ومدى كفايتهم وكفاءتهم.

٥-٢-٨-١ تصنيف الملاحظات التي تم اكتشافها وفقاً لدرجة ونوع المخاطر (تشغيل، التزام، سمعة، ... إلخ).

٦-٢-٨-١ تصنيف مخاطر التشغيل وفقاً لأسبابها (عدم كفاية أعداد العاملين، عدم كفاءة العاملين، الإهمال، نُظم العمل، أخطاء تقنية، إلخ).

٢-٢-٨ يتعين إجراء أعمال الفحص على إدارة المعلومات الائتمانية بصورة مباشرة ومستقلة عن باقي الإدارات والقطاعات داخل البنك، مع ضرورة مراعاة ما يلي كحد أدنى:

١-٢-٢-٨ مراجعة دليل إجراءات العمل والتحقق من أن كافة الأعمال المُسندة لتلك الإدارة مُدرجة به بصورة تفصيلية.

٢-٢-٢-٨ مراجعة أرشيف التعليمات والكتب الدورية الصادرة من البنك المركزي والإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بشأن قواعد تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وكذا التعليمات ذات الصلة، والتحقق من تحديثه أولاً بأول.

٨-٢-٢-٣ أن يتضمن نطاق خطة المراجعة عينة مُمثلة للعملاء الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال كافة فروع البنك التي لها صلاحية منح ائتمان.

٨-٢-٢-٤ التنوع في عينة الفحص من حيث الشكل القانوني للعملاء وحجم أعمالهم، وطبيعة نشاطهم، وحجم مديونياتهم، وأنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم، وكذا مدى انتظامهم في السداد.

٨-٢-٢-٥ ضرورة التحقق مما يلي كحد أدنى بعينة العملاء محل الفحص:

(أ) تسجيل البيانات الأساسية للعملاء على نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وأنظمة شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقاً للمستندات المؤيدة لذلك.

(ب) الإفصاح عن الكفلاء والأطراف المرتبطة بالعملاء وفقاً للمستندات المؤيدة لذلك.

(ج) تحديث البيانات والمؤشرات المالية للعملاء بنظام تسجيل الائتمان أولاً بأول، خاصةً لأكثر ١٠٠ عميل وأطرافهم المرتبطة.

(د) صحة البيانات والتقارير والإقرارات التي يتم إرسالها للبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، والالتزام بإرسالها في المواعيد المحددة لذلك.

(هـ) تسجيل العملاء وكفلائهم والشركاء المتضامنين وأطراف الحساب المشترك وأصحاب المنشآت الفردية بفئات العملاء الواردة بالبند رقم ٧ وذلك طبقاً لقواعد التسجيل الخاصة بتلك الفئات.

٨-٢-٢-٦ مراجعة آلية استخراج البيانات والتقارير الائتمانية والرقابية من الأنظمة الداخلية للبنك للتحقق من توافرها بصورة مميكنة ودقيقة، وكذا مراجعة آلية استخراج التقارير اللازمة لحصر بيانات العملاء التي تحتاج لإعادة تدقيق لتجنب الاعتماد على العنصر البشري في مراجعة واستخراج البيانات.

تكون البنوك وجهات منح الائتمان مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة بيانات وأرصدة العملاء التي تقوم بتسجيلها على نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وعلى أنظمة شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وفي حالة مخالفة هذه التعليمات، يتم تطبيق الجزاءات وفقاً لما يلي:

٩-١ الجزاءات المطبقة على البنوك

٩-١-١ في حالة مخالفة أي من البنوك لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ أو أي من القواعد الواردة بهذه التعليمات، يحق للبنك المركزي اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات وفقاً للأحكام الواردة بالقانون المذكور والقرارات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن، ومنها إلزام البنك بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد تبلغ بحد أدنى ذات المبلغ محل المخالفة وبحد أقصى ٥ أضعافه وذلك لمدة ٣ أشهر كحد أدنى.

٩-١-٢ في حالة تأخر البنوك في إرسال ملفات الإقرارات والبيانات الدورية عبر نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي عن المواعيد المحددة لكل منها، يتم تطبيق ما يلي:

٩-١-٢-١ يتم توجيه تنبيه للبنك المخالف وإلزامه باتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة تأخره في تقديم الإقرارات والبيانات الدورية عن الموعد المحدد.

٩-١-٢-٢ في حالة تكرار تأخر البنك في إرسال الإقرارات والبيانات الدورية خلال مدة عام، يتم إيداع مبلغ ١٠ مليون جنيه عن كل مرة تأخير بدون عائد لمدة ٣ أشهر كحد أدنى لدى البنك المركزي.

٩-١-٣ تسري ذات الجزاءات في حالة وجود مخالفات تخص البيانات التي يتم إرسالها لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

ويمكن في جميع الحالات أن يتم إلزام البنك المخالف بأي إجراء أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات الأخرى المنصوص عليها بالمواد ١٤٤ و ١٤٥ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

٢-٩ الإجراءات المُتخذة ضد جهات منح الائتمان (بخلاف البنوك)

في حالة ثبوت عدم التزام أي من جهات منح الائتمان بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ فيما يخص قواعد تسجيل الائتمان أو مخالفة أي من القواعد الواردة بهذه التعليمات، يتم العرض على الجهة الرقابية المختصة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

١٠ تكلفة معالجة البيانات

يتم تحصيل مبلغ ٢ جنيه مصري عن كل إقرار يتم إرساله شهرياً من البنوك وجهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وبحد أدنى ألف جنيه مصري شهرياً لكل بنك أو جهة منح ائتمان.